

|                                                                                   |                                     |                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
|  | MUNICIPIO DE VILLANUEVA<br>CASANARE | CODIGO: MCSPCP-210 |               |
|                                                                                   | GESTION DOCUMENTAL<br>MECI          | FECHA: 008/06/2009 |               |
| TODOS JUNTOS POR VILLANUEVA<br>"EL CAMBIO RECIEN EMPIEZA"                         | MINUTA                              | VERSION: 01        | Página 1 de 3 |

### CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 020 DE 2012

|              |                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | MUNICIPIO DE VILLANUEVA                                                                                                                                 |
| NIT:         | 892099475-7                                                                                                                                             |
| R/L:         | ANGEL ANTONIO CAMPOS BARRERA                                                                                                                            |
| C.C:         | 7.061.300 de Villanueva Casanare                                                                                                                        |
| CONTRATISTA: | MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE                                                                                                                             |
| NO. CC:      | 21.182.984 DE Cumaral Meta.                                                                                                                             |
| VALOR:       | CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$5.600.000)                                                                                                 |
| OBJETO:      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA. |
| PLAZO:       | DOS (2) MESES                                                                                                                                           |

Entre los suscritos **ANGEL ANTONIO CAMPOS BARRERA**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.061.300 expedida en Villanueva Casanare, en calidad de Alcalde Municipal, posesionado mediante Acta de posesión No. 10 de 2011, y facultado por el Concejo Municipal, mediante Acuerdo Municipal No. 006 de fecha 26 de junio de 2012, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, con NIT. **892099475-7** por una parte y por la otra **MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE**, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.182.984 expedida en Cumaral Meta, quien en el presente contrato de servicios Profesionales se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar este contrato al tenor de las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **a)** Que el Artículo 3.4.2.5.1 del Decreto 734 del 2012 dispone que los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. **b)** Que el cumplimiento del Artículo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012, El Municipio de Villanueva Casanare elaboró el respectivo Estudio Previo, documento suscrito por el Dr. MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO, Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación, en el cual se analizó la conveniencia y oportunidad para celebrar el presente contrato de servicios Profesionales. **c)** Conforme al parágrafo 2 del Artículo 3.4.1.1 del Decreto 734 de 2012 no es necesario Acto Administrativo que justifique la contratación del profesional. **d)** Que se solicitó oferta y se presentó propuesta MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE, cumpliendo con los requisitos de idoneidad y experiencia requeridos y la cual se ajusta a las exigencias técnicas de conformidad con el documento que así lo indica, el cual fue suscrito el día 22 de Octubre de 2012, por el Dr. MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO, Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación. **e)** Que dadas las consideraciones anteriores, el presente contrato de Prestación de Servicios Profesionales se realiza de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA. CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** En cumplimiento del objeto señalado en la cláusula anterior, **EL CONTRATISTA** deberá: 1.- asistencia técnica en la formulación y evaluación de proyectos en Metodología General Ajustada desarrollada y actualizada por el Departamento Nacional de Planeación. 2.- Dar aplicación a la Metodología General Ajustada. **CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato de Prestación de Servicios Profesionales para todos los efectos legales y fiscales será la suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$5.600.000)**, suma que el Municipio cancelará al contratista en dos (02) pagos mensuales de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.800.000) cada uno.

|                                                                                                                                                   |                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <br>TODOS JUNTOS POR VILLANUEVA<br>"EL CAMBIO RECIBIENDO EMPLEO" | <b>MUNICIPIO DE VILLANUEVA</b><br><b>CASANARE</b> | CODIGO: MCS/PCP-210 |
|                                                                                                                                                   | <b>GESTION DOCUMENTAL</b><br>MECI                 | FECHA: 008/06/2009  |
|                                                                                                                                                   | <b>MINUTA</b>                                     | VERSION: 01         |
|                                                                                                                                                   |                                                   | Página 2 de 3       |

previa certificación de recibido a satisfacción del servicio por parte de la Interventoría. **CLÁUSULA CUARTA. PLAZO Y VIGENCIA:** El plazo del presente contrato de Prestación de Servicios Profesionales será por el término de dos (02) meses, contados a partir de la fecha de suscripción de la respectiva acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos para su ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, sin estos requisitos no podrá ejecutarse. **PARÁGRAFO:** La vigencia será el plazo del contrato de Servicios Profesionales y cuatro (4) meses más. **CLÁUSULA QUINTA. SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** Las sumas que se adeuden a **EL CONTRATISTA**, por la ejecución del presente contrato de Prestación de servicios Profesionales estará sujeta a las apropiaciones presupuestales de la Alcaldía de Villanueva Casanare, y se harán con cargo a la Certificación de Disponibilidad Presupuestal expedida por la Tesorería Municipal No. 00003 del 4 de Octubre de 2012, que corresponde al rubro 21401010101 APOYO SECRETARIA DE PLANEACION por valor de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$5.600.000)** suscrito y aprobado por la Oficina de Presupuesto Municipal, el cual ampara la celebración del presente contrato de Prestación de servicios Profesionales. **CLÁUSULA SEXTA. SUPERVISIÓN:** La supervisión del presente contrato de Prestación de servicios Profesionales, será ejercida por el **Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación**, quien tendrá como funciones certificar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones debidas y la oportuna ejecución del objeto del contrato de servicios Profesionales, así como suscribir con **EL CONTRATISTA** las actas a que haya lugar, y otorgar visto bueno a lo que se requiera, así como también elaborar y suscribir la correspondiente acta de liquidación. **CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS:** De conformidad con el artículo 5.1.4.2.3 del Decreto 734 de 2012 y el Artículo 5.1.4.2.7 del Decreto 734 de 2012, el contratista constituirá a favor del Municipio de Villanueva Casanare, una garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por una compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia, en la que conste los siguientes amparos. **Cumplimiento:** Por un valor equivalente al quince (15%) del valor del contrato, con vigencia igual al término del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir del acta de iniciación. **Calidad:** Por un valor equivalente al quince (15%) del valor del contrato con vigencia igual al término del contrato y seis (6) meses más, contados a partir del acta de iniciación. **CLÁUSULA OCTAVA. PRINCIPIOS DE TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES:** El Municipio de Villanueva Casanare aplicará los principios de modificación e interpretación unilaterales conforme a las disposiciones consagradas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1.993. **CLÁUSULA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato de servicios Profesionales, que no se haya incurrido en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la constitución y la ley, especialmente a las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y a comunicar en forma inmediata las inhabilidades e incompatibilidades a que llegare a incurrir en un futuro, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la citada ley. **CLÁUSULA DÉCIMA. RELACIÓN JURÍDICA LABORAL:** Se deja expresa constancia que el presente contrato de prestación de servicios profesionales no constituye vínculo laboral entre las partes, en consecuencia no genera relación laboral ni prestaciones sociales. Lo anterior de conformidad con el artículo 32 numeral 3º de la Ley 80 de 1993. **EL CONTRATISTA** desarrollará el objeto contractual con total independencia administrativa de la Administración Municipal de Villanueva Casanare. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CADUCIDAD:** De conformidad y con los efectos previstos en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, **EL CONTRATANTE**, por medio de acto administrativo debidamente motivado, podrá dar por terminada y ordenará la liquidación del presente contrato de prestación de servicios Profesionales por alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de **EL CONTRATISTA** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato de Prestación de servicios Profesionales y evidencie que puede conducir a su paralización. **PARÁGRAFO:** Ejecutoriado el acto administrativo por el cual se declara la caducidad, se harán efectivas las garantías a que hubiere lugar y se procederá a los pagos de los saldos a favor de **EL CONTRATISTA**, si los hubiere y se realizarán las compensaciones del caso, en el Acta de liquidación. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PENAL PECUNIARIA:** Atendiendo a la cuantía del contrato, **EL CONTRATANTE** fijará a **EL CONTRATISTA** proporcionalmente la suma equivalente al 10% del valor del contrato de Prestación de servicios Profesionales, cuando dejare de cumplir totalmente las obligaciones que contrae dentro de la misma. Dicho valor se imputará a los perjuicios que sufra **EL CONTRATANTE** por el incumplimiento de **EL CONTRATISTA**. El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria podrá ser tomado

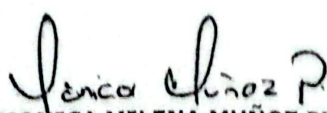
|                                                                                   |                                     |                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
|  | MUNICIPIO DE VILLANUEVA<br>CASANARE | CÓDIGO: MCBPCP-210 |               |
|                                                                                   | GESTION DOCUMENTAL<br>MECI          | FECHA: 008/08/2009 |               |
| TODOS JUNTOS POR VILLANUEVA<br>"EL CAMBIO RECIENTE EMPIEZA"                       | MINUTA                              | VERSION: 01        | Página 3 de 3 |

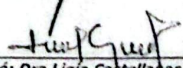
directamente del saldo a favor de **EL CONTRATISTA** si lo hubiere o de las garantías constituidas. En caso de que las garantías se disminuyeren o agotaren, estas deberán ser puestas hasta el monto inicial. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN:** El presente contrato de servicios profesionales será liquidado por las partes una vez se termine el plazo y cuatro (4) meses más de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CESIONES Y SUBCONTRATOS:** **EL CONTRATISTA**, no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato, sin el consentimiento previo y expreso del **MUNICIPIO**, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. **EL CONTRATISTA**, no podrá subcontratar la ejecución del presente contrato sin la aprobación previa y escrita del **MUNICIPIO**. En el texto de los subcontratos, cuando hubiere lugar a ellos, se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del presente contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de **EL CONTRATISTA**. **EL MUNICIPIO** podrá dar por terminado el subcontrato, en cualquier tiempo, exigiendo a **EL CONTRATISTA**, el cumplimiento inmediato y directo de las obligaciones. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** Este contrato de prestación de servicios profesionales se perfecciona con las firmas de las partes, para su ejecución se requerirá Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el Registro Presupuestal, inscripción como contratista, aprobación de póliza y publicación del contrato. Para constancia se firma en la ciudad de Villanueva, a los veintitrés (23) días del mes de Octubre de dos mil doce (2012).

POR EL CONTRATANTE

EL CONTRATISTA

  
ANGEL ANTONIO CAMPOS BARRERA  
Alcalde Municipal

  
MONICA MILENA MUÑOZ PIDIACHE  
C.C.No. 21.182.984 de Cumaral Meta

  
Revisó: Dra Ligia Castellanos Castro  
Asesora Jurídica Externa

  
Revisó: Dr. Nicolás Pérez Niño  
Profesional Universitario de la Unidad Técnica

2012

Regalías (Func-)

7 03

SECRETARÍA DE LA JUNTA DE VILLANUEVA

23 OCT 2012